

## CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

### SEGÚN LOS SUJETOS: UNIDAD DE SUJETOS O PLURALIDAD DE SUJETOS

1. **Obligaciones con unidad de sujeto:** aquellas en que existe un deudor y un acreedor.
2. **Obligaciones con pluralidad de sujeto:** aquellas en que hay un acreedor y varios deudores (pluralidad pasiva), varios acreedores y un deudor (pluralidad activa) o varios acreedores y varios deudores (pluralidad mixta).
  - La pluralidad puede ser originaria o derivativa. **Originaria**, cuando la obligación nace con pluralidad de sujetos. **Derivativa**, cuando la obligación nace con unidad de sujetos y durante su vida se transforma en obligación plural.
  - Las obligaciones con pluralidad de sujetos pueden revestir tres modalidades:
    - i. Simplemente conjuntas o mancomunadas
    - ii. Solidarias
    - iii. Indivisibles

#### **A. OBLIGACIONES SIMPLEMENTE CONJUNTAS O MANCOMUNDAS** (art 1511 inc 1º)

Del art. 1511 se colige que las obligaciones mancomunadas son aquellas en que **existiendo pluralidad de acreedores, de deudores o de ambos** y recayendo sobre una **cosa divisible**, cada acreedor sólo puede exigir su cuota a cada deudor, que sólo está obligada a la suya. De manera que *cada acreedor sólo es titular de su cuota en el crédito; y cada deudor es obligado únicamente a pagar la cuota que le corresponde*.

##### Características:

- i. Constituyen la **regla general**.
- ii. Existe unidad de prestación pero pluralidad de vínculos.
- iii. Recae sobre un **objeto divisible**.
- iv. La regla general es que la división se haga por partes viriles, o sea por partes iguales, a menos que la ley o el hombre establezcan otra proporcionalidad.

##### Efectos:

- i. **Cada acreedor puede cobrar su cuota; cada deudor sólo se obliga a la suya**
- ii. La extinción de la obligación respecto de un deudor no extingue la obligación de los demás.
- iii. La cuota del deudor insolvente no grava a los demás.
- iv. La interrupción de la prescripción en favor de un acreedor no beneficia a los demás.

#### **B. OBLIGACIONES SOLIDARIAS: (ART 1511)**

En conformidad al art. 1511, las obligaciones solidarias son aquellas en que **debiéndose un objeto divisible** y habiendo **pluralidad de acreedores o de deudores, o pluralidad de ambos**, cada acreedor puede exigir la totalidad de la obligación a cualquiera de los codeudores y cada deudor está obligado a la totalidad de la deuda, de modo que cumplida así la obligación ella se extingue.

Características:

- i. La solidaridad es **excepcional y no se presume**, por lo que debe haber una **fuerza de la solidaridad: convención, testamento o ley**.
- ii. Quien alegue la solidaridad debe probarla.
- iii. Es de derecho estricto y de interpretación restringida
- iv. Buena parte de la doctrina estima que la solidaridad es una modalidad ya que altera los efectos normales de la obligación.
- v. En la solidaridad, hay **unidad de prestación pero pluralidad de vínculos**, por lo que algunos de ellos pueden estar sujetos a modalidades y la causa de las obligaciones en cada uno puede ser diversa.
- vi. **Elementos de la solidaridad:** (1) Pluralidad de acreedores o deudores (2) Cosa debida divisible (3) Cosa debida debe ser la misma (4) Que se encuentre establecida en la ley, testamento o convención.

**B.1) SOLIDARIDAD ACTIVA:**

Se caracteriza porque junto con existir **varios acreedores de una obligación con objeto divisible**, *cualquiera de ellos puede exigir su pago total*, de manera que, cumplida en esa forma, se extingue la obligación.

Características de la solidaridad activa:

- i. No hay solidaridad activa legal.
- ii. La solidaridad activa tiene graves inconvenientes y pocas ventajas.
- iii. Cualquier acreedor puede demandar la totalidad de la obligación;
- iv. Extinguida la obligación por un acreedor, se extingue respecto de todos.

Naturaleza jurídica:

Existe discusión doctrinaria respecto a la naturaleza jurídica de la solidaridad, existiendo dos grandes teorías para explicarla:

- i. **Teoría romana:** cada acreedor es propietario exclusivo de la totalidad del crédito.
- ii. **Teoría francesa o del mandato tácito y recíproco:** cada acreedor es dueño solo de su cuota en el crédito, y respecto de las otras actúa como mandatario de los demás acreedores.

**Se dice que en Chile se adoptó la teoría romana**, porque cada acreedor puede remitir, novar y compensar el crédito. **Sin embargo, hay quienes dicen que la doctrina romana opera solo en la solidaridad activa**, en tanto que la solidaridad pasiva se rige por la teoría francesa.

Efectos de la solidaridad activa:

| Relaciones externas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Relaciones internas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>i. Cada acreedor puede demandar el total de la obligación.</p> <p>ii. El deudor puede pagar al acreedor que elija, a menos que ya estuviere demandado por uno de ellos.</p> <p>iii. La interrupción de la prescripción en favor de un acreedor beneficia a los otros.</p> <p>iv. La constitución en mora que hace un acreedor, constituye en mora al deudor respecto de todos los acreedores.</p> | <p>i. El acreedor que cobró el total deberá rembolsar a los demás su respectiva cuota, a menos que haya algunos no interesados, caso en que nada les corresponde.</p> <p>ii. Si la obligación se declara nula respecto de uno de los acreedores, los demás pueden demandar el total deducida la cuota correspondiente a esa parte de la obligación.</p> |

**B.2) SOLIDARIDAD PASIVA:**

Es aquella que recayendo sobre una **cosa divisible, y en que hay varios deudores**, *el acreedor pueda demandar la totalidad de su crédito a cualquiera de los deudores*, extinguiéndose la obligación respecto de todos.

Es una garantía para el acreedor en cuanto *puede dirigir su acción en contra del deudor que le parezca más solvente*. Como garantía es mejor que la fianza porque no hay beneficio de excusión ni de división.

Cuando una persona se obliga como “**fiador y codeudor solidario**” se trata de un codeudor solidario sin interés en la obligación, lo que le va a beneficiar al momento de resolver las relaciones internas.

Características de la solidaridad pasiva:

- i. Es una garantía para el acreedor.
- ii. Presenta todos los caracteres que hemos visto para la solidaridad. Sus fuentes pueden ser la convención, el testamento o la ley.
- iii. En general, se acepta que respecto de esta solidaridad se sigue la teoría francesa o del mandato tácito y recíproco.

Efectos de la solidaridad pasiva:

| <b>Relaciones externas</b><br><b>Obligación a las deudas</b>                                                                                                                      | <b>Relaciones internas</b><br><b>Contribución a la deuda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i. El acreedor puede dirigirse contra todos los deudores conjuntamente o contra cualquiera de ellos por el total de la deuda.                                                     | i. Solo se van a generar si el deudor extinguió la obligación por el pago o un modo equivalente que implique un sacrificio económico.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ii. El pago de la obligación por uno de los deudores o la extinción por cualquier otro modo, extingue la obligación respecto de los demás deudores.                               | ii. <b>Si todos tienen interés</b> en la obligación, el deudor que paga puede dirigirse contra los demás <i>pero solo por su cuota</i> ( <u>acción subrogatoria</u> ), pero no se subroga la solidaridad.<br>El deudor que paga tiene además de la acción subrogatoria, una <u>acción personal de reembolso</u> , que emana del mandato tácito y recíproco (si aceptamos esa teoría). |
| iii. Si el acreedor demanda a un deudor y no obtiene el pago total, puede dirigirse contra los demás por el saldo.                                                                | iii. Si solo <b>algunos de los codeudores tienen interés en la obligación</b> , y <i>paga un deudor interesado</i> , <u>se subroga en la acción del acreedor a quien pagó</u> y puede dirigirse en contra de cada uno de los demás codeudores interesados <i>por su correspondiente cuota</i> . No puede dirigirse en contra de los no interesados.                                   |
| iv. La sentencia dictada en contra de un codeudor produce cosa juzgada respecto de los otros (hay identidad de personas, pues se sigue la teoría del mandato tácito y recíproco). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| v. La interrupción de la prescripción en contra de uno de los deudores perjudica a los otros.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| vi. Producida la mora respecto de un deudor, quedan también constituidos en mora los otros.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| vii. Si se pierde la cosa por culpa de uno de los deudores, la obligación a pagar el precio es solidaria, pero a pagar la indemnización solo está obligado el culpable            | iv. Si solo <b>algunos de los codeudores tienen interés en la obligación</b> , y <i>paga un deudor no interesado</i> , puede dirigirse <i>solidariamente contra los demás codeudores interesados</i> .                                                                                                                                                                                |

Extinción de la solidaridad pasiva:

Puede ser por vía accesoria o principal. En este último caso, puede ocurrir por:

- i. Muerte del deudor solidario: los herederos suceden en la obligación, pero no en la solidaridad
- ii. Renuncia de la solidaridad: al ser un beneficio, puede ser renunciado por el acreedor de manera total o parcial, expresa o tácita.

**C. OBLIGACIONES INDIVISIBLES: (ART 1524)**

La obligación es indivisible, **si el objeto de la prestación (cosa o hecho) debe cumplirse por el todo y no por partes**, sea por la naturaleza misma del objeto, o sea por el modo que han tenido las partes para considerarlo.

ABELIUK define la obligación indivisible como aquélla en *que existiendo pluralidad de sujetos activos o pasivos, la prestación no es susceptible de efectuarse por parcialidades, y en consecuencia, cada acreedor puede exigirla y cada deudor está obligado a cumplirla en su totalidad.*

El artículo 1524 señala: “La obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota”

En principio lo que se sucede con las obligaciones indivisibles, es que **el pago tiene que hacerse por el total porque la prestación que se debe no se puede dividir**, en principio es naturalmente indivisible. Por lo tanto, si hay varios sujetos en la obligación, sean acreedores o sean deudores, el pago va a tener que hacerse por el total a uno de los acreedores o por uno de los deudores, aunque no se haya acordado así, sino que porque es la misma naturaleza la que hace que la obligación sea indivisible

Fuentes de la indivisibilidad:

- i. **Indivisibilidad absoluta o natural**: cuando la prestación, por su propia naturaleza, no se puede cumplir por partes. *Ej: obligación de construir una servidumbre de tránsito.*
- ii. **Indivisibilidad relativa o de obligación**: En ella el objeto podría dividirse, pero se entiende que las partes no han querido que se haga una división de la obligación. Las partes expresa o tácitamente entienden que debe cumplirse como una cosa indivisible. En conclusión, se atiende a la finalidad que las partes se propusieron al contratar la obligación, ésta pasa a ser indivisible. *Ej: cuando varias personas se obligan a construir una casa.*
- iii. **Indivisibilidad convencional o de pago**: En este caso, la indivisibilidad no proviene de la naturaleza ni del objeto de la prestación, sino del acuerdo expreso de los contratantes en orden a que no se pueda cumplir por partes. Dicho de otra manera, el objeto de la prestación es divisible, física o intelectualmente, pero se conviene en que la obligación no pueda ser cumplida por partes, debiendo ejecutarse igual que si la obligación recayere sobre una cosa indivisible. *Ej: casos enumerados en el art 1526; tres personas son*

*dueñas de un caballo y lo venden, entonces se obligan a transferir el caballo. En principio es divisible, por cada uno puede transferir la cuota de su propiedad, pero la obligación se cumple con la entrega del caballo y no puede entregar el caballo por parte.*

Efectos de la indivisibilidad:

| <b>Indivisibilidad activa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Indivisibilidad pasiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Cada acreedor puede exigir el total a cualquiera de los deudores (art 1527).</li> <li>ii. La indivisibilidad se transmite a los herederos del deudor.</li> <li>iii. El pago efectuado por el deudor a cualquier acreedor extingue la obligación respecto de todos.</li> <li>iv. Ninguno de los coacreedores puede remitir la deuda sin el consentimiento de los demás.</li> <li>v. La interrupción de la prescripción a favor de uno de los acreedores beneficia a los demás.</li> <li>vi. El acreedor que recibe el pago de la obligación indivisible debe dar a los otros la parte que les corresponde.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Cada deudor está obligado al total de la deuda.</li> <li>ii. El cumplimiento de la obligación por cualquiera de los deudores la extingue respecto de los demás.</li> <li>iii. La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores lo es igualmente respecto de los otros.</li> <li>iv. Demandado uno de los deudores, puede pedir un plazo para entenderse con los demás codeudores, a fin de cumplir entre todos a excepción dilatoria.</li> <li>v. La obligación de indemnizar perjuicios por incumplimiento es divisible, salvo que el incumplimiento haya sido por culpa de uno de los deudores.</li> </ul> |

Excepciones a la divisibilidad: (casos de indivisibilidad de pago)

Los seis casos de indivisibilidad del art. 1526 están contemplados como una **excepción a la regla general de que las obligaciones con pluralidad de sujeto son en principio simplemente conjuntas y no solidarias ni indivisibles.**

También se les denomina obligaciones indivisibles en cuanto al pago, que son aquellas cuyo **objeto es perfectamente divisible, física o intelectualmente, pero que no deben ejecutarse por parcialidades en virtud de la voluntad de las partes o de la ley que presume esa voluntad.** Negando la posibilidad de cumplimiento parcial se estima resguardado el interés del acreedor.

- a. Art 1526 N°1: “*la acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los codeudores que posea, en todo o parte, la cosa hipotecada o empeñada*”.

- b. Art 1526 N°2: “*si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, aquel de los codeudores que lo posee es obligado a entregarlo*”.
- c. Art 1526 N°3: **indemnización de perjuicios por incumplimiento de un codeudor**. “*Aquel de los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho imposible el cumplimiento de la obligación es exclusiva y solidariamente responsable de todo perjuicio al acreedor*”.
- d. Art 1526 N°4: **pago total de una deuda impuesta a un heredero** (sin importar lo dispuesto por el causante o lo acordado por los herederos, los acreedores pueden dirigirse por el total de la deuda en contra de la persona que señaló el causante o en contra de cada heredero por la cuota que le corresponde), “*Cuando por testamento o por convención entre los herederos, o por partición de la herencia, se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de pagar el total de una deuda, el acreedor podrá dirigirse o contra este heredero por el total de la deuda, o contra cada uno de los herederos por la parte que le corresponda a prorrata*”, **e indivisibilidad pactada con el causante** (el causante pactó con el acreedor que la deuda debía pagarse de manera indivisible), “*Si expresamente se hubiere estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes, ni aun por los herederos del deudor, cada uno de éstos podrá ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar el total de la deuda, o a pagarla él mismo, salva su acción de saneamiento*”.
- e. Art 1526 N°5: **pago de una cosa indeterminada**.
- f. Art 1526 N°6: “*cuando la obligación es alternativa, si la elección es de los acreedores, deben hacerla de consuno; y si de los deudores, deben hacerla de consuno todos ellos*”.

Paralelo Indivisibilidad y solidaridad:

| Semejanzas                                                                                                                      | Diferencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambas son obligaciones en que concurre la pluralidad de sujetos.                                                                | La indivisibilidad se explica porque el objeto es indivisible (natural o convencionalmente). Emana de la naturaleza del objeto debido, que no es divisible ni física ni intelectualmente. En cambio, es requisito de la solidaridad que la cosa debida sea divisible; y sus fuentes son la ley, el testamento o la voluntad de las partes |
| A su vez, ambos casos constituyen excepción al principio de la división de las deudas, cuando hay pluralidad de sujetos.        | La solidaridad puede renunciarse, la indivisibilidad no.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| En ambas cada acreedor puede exigir el total y cada uno de los deudores está obligado a cumplir íntegramente con la obligación. | En las obligaciones solidarias, el acreedor puede exigir el pago total a cualquier deudor, que está obligado a pagar la totalidad. En las indivisibles, aunque puede exigirse el pago total a cualquier deudor, aquél puede pedir plazo para entenderse con sus codeudores, con tal de pagar entre todos.                                 |

**BOZZO E IBARRA INTERROGACIONES**  
**Isidora Barrios Fuentes**  
**Clasificación de las obligaciones según los sujetos**

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En ambos casos, el pago hecho por un deudor extingue la obligación respecto de todos.                                                                                                                                                                             | La solidaridad no se transmite a los herederos (art. 1523 del Código Civil); la indivisibilidad es transmisible (art. 1528) |
| Tanto en la solidaridad como en la indivisibilidad activa, la interrupción de la prescripción respecto de uno de los acreedores aprovecha a los demás; y es discutible que ocurra lo mismo con respecto a la suspensión (sin perjuicio de los efectos prácticos). | El ser solidaria una obligación no le da el carácter de indivisible                                                         |

Comentario e las obligaciones indivisibles:

**TOMADO DE LOS APUNTES DE LA PROFESORA CARMEN DOMINGUEZ**

Recordemos que el concepto de lo divisible o indivisible jurídicamente, no es el mismo que lo que es divisible físicamente. Desde el *punto de vista físico*, *no todos los cuerpos son divisibles, pero sí lo son desde un punto de vista jurídico* porque *se pueden tener derechos cuotativos sobre las cosas*.

Para el D° un objeto es **divisible física o materialmente** cuando se puede dividir o fraccionar sin detrimento de sí mismo. Ej. *dinero, una cosecha de trigo, una cantidad de manzanas*. Ahora, jurídicamente, existe la **división intelectual** o de cuota, por lo que un bien puede ser **jurídicamente divisible**, cuando es susceptible de establecerse derechos cuotativos sobre ella.

Pero también, hay cosas que, siendo divisibles, el CC las hace indivisibles. Ej. propiedad fiduciaria, las acciones de saneamiento, denuncia de obra nueva y ruinosas.

i. Concepto de Obligación Divisible o Indivisible:

Cuando estamos en una obligación de sujeto simple, esto no cobra relevancia porque el deudor no puede responder con cosas distintas a las que se obligó.

Esta clasificación importa para efectos del pago, pues no hay manera de ser forzado a recibir algo distinto. Sin embargo, cuando hay varios deudores o varios acreedores, se plantea el problema de cómo se puede cumplirse con la prestación.

El Art. 1524 da un concepto: “*la obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, intelectual o de cuota. así, la obligación de conceder una servidumbre de tránsito o la de hacer construir una casa son indivisibles; la de pagar una suma de dinero, divisible*”.

Esta clasificación distingue **si el objeto de la obligación es susceptible de división o no**. El CC no se refiere a cosa divisible, sino que a una “cosa susceptible de división”, por lo que *no es necesario que la cosa se divida efectivamente, sino que debe poder dividirse*. Por ende, esta clasificación depende de la **naturaleza de la cosa debida**. Si es

susceptible de división es divisible, y si no lo es, es indivisible. Con esto seguimos a la doctrina francesa y CC francés.

No obstante, la doctrina moderna abandona el criterio de la naturaleza de la prestación como único criterio para determinar cuándo una obligación es divisible o no. Porque concluye que existen obligaciones divisibles por el **acuerdo de las partes, o por disposición de la ley**. Aquí surge una complejidad, porque no siempre la divisibilidad o indivisibilidad proviene de la naturaleza de la prestación.

- ii. Importancia de Distinguir entre Obligaciones Divisibles e Indivisibles:  
El Art. 1525 dice: “*el ser solidaria una obligación no le da el carácter de indivisible*”. Es decir, no es lo mismo una obligación solidaria y una indivisible.
- **Elementos comunes:** (i) pluralidad de sujetos. Por tanto, (ii) aplica el aforismo de que el concurso lo hacen las partes. Es decir, a esta pluralidad de sujetos se le tomará como uno.
  - **Diferencias entre estas obligaciones:**
    - Las fuentes de la solidaridad son: ley, convención y testamento. En cambio, la indivisibilidad puede serlo por: la naturaleza de la prestación, ley, y la convención. Por ende, tienen como fuente común: la ley y convención. Pero se diferencian en el testamento y la naturaleza de la prestación.
    - La solidaridad existe para todos los efectos. Es decir, todo lo que sucede entre el acreedor y uno de los deudores importa a los demás. En cambio, la indivisibilidad solo existe para efectos del pago o el cumplimiento. Por lo que el acreedor solo puede demandar a un deudor (el que tiene la cosa).
    - Cuando el deudor solidario es demandado, no tiene una forma de desentenderse del cumplimiento de su obligación, sino que, dirigida la acción él debe cumplir. En la indivisible, demandado uno de los deudores, este puede pedirle plazo al acreedor para entenderse con los demás deudores y cumplir la obligación entre todos.
    - La solidaridad puede renunciarse (Art. 12 CC), en cambio, la indivisibilidad no puede renunciarse salvo en algunos casos.

#### Indivisibilidad e indivisión:

Las obligaciones **indivisibles** son aquellas que para efecto de su pago o cumplimiento, no pueden ser tratadas de manera divisible. es decir, la indivisibilidad se refiere que para efectos del pago se puede demandar a uno. La obligación puede ser reclamada a uno de los deudores (si es pasiva).

No hay que confundir indivisibilidad con **indivisión**, pues *un objeto es indiviso cuando existen derechos cuotativos de varios sobre una cosa, que no está dividida entre ellos*. La indivisión es propia de ciertas comunidades que la ley establece. Ej. bienes que integran la comunidad hereditaria. Además, el legislador es reacio a la comunidad, por lo que hay una acción de partición para poner término a la comunidad, la cual puede ejercerse en cualquier tiempo. La indivisibilidad de la obligación mira al pago. Y la indivisibilidad de los bienes mira a la naturaleza del objeto.